



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI ;**
Tempat Lahir : Solok ;
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 24 November 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu
Kabupaten Agam / Komplek Perumahan Villa Gita
Permai Gadut Blok Melati Nomor 9 Gadut
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam /
Jalan Tembok Raya Nomor 52 Kelurahan Nan
Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Solok;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 3 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 22 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 8 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YARMEN EKA PUTRA, SH, MHD. NAWI SIREGAR, SH, BUZARDI, SH,** Advokat/Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum YARMEN

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PUTRA, SH, Jalan Veteran Nomor 97 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 3/Pid.SK/2016/PN-Bkt ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 39/Pen.Pid/2016/PN.Bkt, tanggal 26 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/Pen.Pid/2016/PN.Bkt tanggal 26 April 2016, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"selaku Orang Tua menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*** sebagaimana diatur dalam 80 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi kurungan selama 2 (dua) bulan) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisir warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah menurut hukum atau ;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan atau ;
3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan atau ;
5. Membebaskan terdakwa ANICHA SUCI MAHARI dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan ANICHA SUCI MAHARI ;
6. Dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning) ;
7. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari penahanannya dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa di mata masyarakat serta membebaskan biaya perkara pada negara ;
8. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember Tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Komplek Perumahan Villa Gita Permai Blok Melati No. 09 Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa selaku Orang Tua menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas terdakwa yang merupakan ibu tiri saksi korban anak dimana terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Saksi V yang merupakan ayah kandung saksi korban anak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Solok Kecamatan Tanjung Harapan Sumatera Barat No. 109/07/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 menjewer telinga dan menampar pipi saksi korban anak (berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1306061807171855 atas nama Kepala Keluarga Saksi V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Drs. MISRAM, MPd dimana saksi korban anak adalah anak berusia 11 Tahun/Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut dengan saksi korban), terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi korban bertengkar dengan kakaknya yang bernama saksi Saksi II Hadi Nugraha, karena kesal saksi korban mengucapkan kata-kata kotor kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengambil 1 (satu) buah sisir warna biru dan memukulkannya ke kaki dan tangan saksi korban dan terdakwa melemparkan sisir tersebut ke arah saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa kembali menjewer telinga saksi korban dan meremas mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib setelah beberapa orang komplek datang kerumah saksi korban untuk bertemu dengan orang tua saksi korban, terdakwa kembali memarahi saksi korban dan terdakwa mencakar leher saksi korban sambil mengatakan “bikin malu saja”. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka merah pada mata sebelah kiri bagian dalam sehingga mengakibatkan penglihatan saksi korban tidak jelas serta luka lebam pada leher ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No BM 01.19/12/01/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh dr. Genta Ma Putra dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki KORBAN ANAK (10 Tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan luka gores kemerahan disklera mata bagian kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan luka gores kemerahan didaerah dada kiri bagian atas ukuran 7 cm x 0,5 cm, 7 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul” ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember Tahun 2015, bertempat di dalam rumah di Komplek Perumahan Villa Gita Permai Blok Melati No. 09 Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa melakukan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas terdakwa yang merupakan ibu tiri saksi korban dimana terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Saksi V yang merupakan ayah kandung saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Solok Kecamatan Tanjung Harapan Sumatera Barat No. 109/07/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 1306061807171855 atas nama Kepala Keluarga Saksi V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Drs. MISRAM, MPd. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa menjewer telinga dan menampar pipi saksi korban anak karena saksi korban bertengkar dengan kakaknya yang bernama saksi Saksi II Hadi Nugraha, karena kesal saksi korban mengucapkan kata-kata kotor kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sisir warna biru dan memukulkannya ke kaki dan tangan saksi korban dan melemparkan sisir tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri kemudian terdakwa kembali menjewer telinga saksi korban dan meremas mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib setelah beberapa orang komplek datang kerumah saksi korban untuk bertemu dengan orang tua saksi korban terdakwa kembali memarahi saksi korban dan mencakar leher saksi korban sambil mengatakan "bikin malu saja". Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka merah pada mata sebelah kiri bagian dalam sehingga mengakibatkan penglihatan saksi korban tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No BM 01.19/12/01/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh dr. Genta Ma Putra dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan " telah diperiksa seorang laki-laki KORBAN ANAK (10 Tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan luka gores kemerahan disklera mata bagian kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan luka gores kemerahan didaerah dada kiri bagian atas ukuran 7 cm x 0,5 cm, 7 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul" ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt tanggal 6 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI** tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt atas nama Terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI** tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah ibu tiri saksi ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu kakak saksi yaitu SAKSI II mengajak saksi untuk bermain tablet akan tetapi saksi tidak mau lalu kakak saksi SAKSI II memaksa, kemudian saksi menutup mulut SAKSI II dengan bantal agar diam, kemudian datang papa saksi dan bertanya ngapain kamu Vin? Lalu SAKSI II mengatakan kalau saksi mau membunuh SAKSI II, tidak berapa lama datang terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian saksi menjelaskan kalau saksi menutup mulut SAKSI II agar diam dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa langsung menjewer telinga saksi lalu menampar pipi saksi, oleh karena kesal saksi mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa kembali dan membawa sisir dan memukulkan sisir tersebut ke kaki saksi dan melemparkan sisir tersebut ke arah saksi dan mengenai bahu kiri saksi lalu terdakwa melemparkan antena tv ke arah saksi akan tetapi tidak mengenai saksi, terdakwa membawa tas sekolah saksi ke kamarnya, saksi menutup pintu dengan cara membanting, terdakwa datang kembali dan menjewer telinga saksi dan meremas mata sebelah kiri saksi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mencoba menelepon kakak saksi yang berada di Padang akan tetapi terdakwa merampas HP saksi dan mematahkan kartunya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib, saksi pergi ke warung tante Yen untuk meminta roti sebanyak 6 (enam) buah dan tante Yen menanyakan kenapa banyak sekali, saksi mengatakan 3 (tiga) buah untuk saksi dan 3 (tiga) buah untuk SAKSI II, tante Yen juga ada memberikan nasi dan sambal untuk saksi bawa pulang ;
- Bahwa pada saat di warung tante Yen ada juga tante Via, pada saat itu tante Via ada memphoto mata dan leher saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib datanglah beberapa warga komplek ke rumah saksi untuk menasehati terdakwa dan papa saksi, setelah warga komplek pulang terdakwa kembali datang dan memarahi saksi sambil mencakar leher saksi dan mengatakan kalau saksi telah bikin malu saja ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa juga jarang di rumah dan memperhatikan saksi bersama dengan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata saksi ;

2. Saksi II, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah ibu tiri saksi ;
- Bahwa Saksi I adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi sedang bermain tablet lalu saksi mengajak Saksi I untuk bermain tablet akan tetapi Saksi I tidak mau lalu saksi tetap memaksa, kemudian Saksi I menutup mulut saksi dengan bantal agar saksi diam, tidak berapa lama datang papa saksi dan bertanya ngapain kamu Vin? Lalu saksi mengatakan kalau Saksi I mau membunuh saksi, tidak berapa lama datang terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian Saksi I menjelaskan kalau Saksi I menutup mulut saksi agar diam dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa langsung menjewer telinga Saksi I lalu menampar pipi Saksi I, oleh karena kesal Saksi I

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa kembali dan membawa sisir dan memukulkan sisir tersebut ke kaki Saksi I dan melemparkan sisir tersebut ke arah Saksi I dan mengenai bahu kiri Saksi I lalu terdakwa melemparkan antenna tv ke arah Saksi I akan tetapi tidak mengenai Saksi I, terdakwa membawa tas sekolah Saksi I ke kamarnya, Saksi I menutup pintu kamar dengan cara membanting, terdakwa datang kembali dan menjewer telinga Saksi I dan meremas mata sebelah kiri Saksi I, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi berada dekat dengan Saksi I dan melihat terdakwa menjewer telinga Saksi I dan meremas mata sebelah kiri Saksi I ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada saksi dimana terdakwa sering menginjak kaki sebelah kiri saksi ;
- Bahwa terdakwa juga jarang di rumah dan memperhatikan saksi bersama dengan Saksi I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginjak kaki saksi ;

3. Saksi III, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah ibu tiri Saksi I dan saksi II ;
- Bahwa Saksi I adalah saudara kandung saksi II;
- Bahwa SAKSI IV ada memberitahu saksi kalau pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Saksi I telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menampar pipi saksi serta mencakar bagian mata dan memukul kaki dan tangan dengan menggunakan sisir rambut terhadap Saksi I ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi I berkelahi dengan saksi II ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi membawa Saksi I dan saksi II tinggal bersama saksi di Padang dan saksi menanggung biaya hidup Saksi I, saksi II dan SAKSI IV ;
- Bahwa Saksi I, saksi II dan SAKSI IV adalah anak dari kakak perempuan saksi yang telah meninggal ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa ada menitipkan uang belanja untuk Saksi I dan saksi II ketika terdakwa pergi ke solok ;

4. Saksi IV, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah ibu tiri saksi ;
- Bahwa Saksi I dan saksi II adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa saksi sedang berada di Kota Padang, namun ketika saksi akan menelephone Saksi I, HP milik Saksi I tidak aktif, kemudian saksi menelephone HP orang tua laki-laki saksi akan tetapi tidak aktif, saksi mulai curiga dan tidak tenang, saksi menelephone tetangga sebelah rumah, pada saat itu saksi mendapat khabar kalau Saksi I ribut dengan terdakwa dan terdakwa ada memukuli Saksi I ;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menemui Saksi I, dimana Saksi I menerangkan kalau pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi II sedang bermain tablet lalu saksi II mengajak Saksi I untuk bermain tablet akan tetapi Saksi I tidak mau lalu saksi II tetap memaksa, kemudian Saksi I menutup mulut saksi II dengan bantal agar saksi II diam, tidak berapa lama datang papa saksi dan bertanya ngapain kamu Vin? Lalu saksi II mengatakan kalau Saksi I mau membunuh saksi, tidak berapa lama datang terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian Saksi I menjelaskan kalau Saksi I menutup mulut saksi II agar diam dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa langsung menjewer telinga Saksi I lalu menampar pipi Saksi I, oleh karena kesal Saksi I mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa kembali dan membawa sisir dan memukulkan sisir tersebut ke kaki Saksi I dan melemparkan sisir tersebut ke arah Saksi I dan mengenai bahu kiri Saksi I lalu terdakwa melemparkan antena tv ke arah Saksi I akan tetapi tidak mengenai Saksi I, terdakwa membawa tas sekolah Saksi I ke kamarnya, Saksi I menutup pintu kamar dengan cara membanting, terdakwa datang kembali dan menjewer telinga Saksi I dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas mata sebelah kiri Saksi I, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Bahwa terdakwa juga jarang di rumah dan memperhatikan saksi bersama dengan Saksi I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa selalu mengurus Saksi I dan saksi II;

5. Saksi V, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah isteri saksi ;
- Bahwa Saksi I, saksi II dan SAKSI IV adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi sedang keluar untuk membuang sampah, dan pada saat pulang ke rumah saksi mendapatkan laporan dari terdakwa kalau tadi Saksi I berkelahi dengan saksi II, dimana Saksi I menutup mulut saksi II dengan bantal ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menasehati Saksi I dan saksi II, saksi juga ada menasehati Saksi I dan saksi II agar jangan bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kalau terdakwa ada memukul Saksi I ;
- Bahwa setelah menasehati Saksi I dan saksi II, saksi kemudian duduk di ruang tamu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi VI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu Saksi I datang ke warung saksi untuk meminta roti sambil berkata “boleh ANAK KORBAN utang roti nte”, lalu saksi menjawab “boleh” lalu Saksi I mengambil 6 (enam) buah roti, lalu saksi menanyakan “koq banyak sekali?” lalu Saksi I menjawab “belum makan dari pagi nte”, lalu saksi berkata lagi kepada Saksi I “tidak ada sambal?”, Saksi I menjawab “nasi tidak ada nte”, melihat mata Saksi I merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi bertanya “kena apa mata Korban Anak?”, lalu Saksi I menjawab “tidak tahu nte” lalu saksi berkata lagi kepada Saksi I “kemaren kamu kena marah sama mama?” lalu Saksi I menjawab “iya”, saksi menanyakan kembali “diapain kamu sama mama?”, Saksi I menjawab “dicubit, ditampar, dijewer, dipukul pakai sisir” lalu saksi memberikan nasi kepada Saksi I dan menyuruhnya untuk membawa pulang, yang mana pada saat itu VIA ada di warung saksi dan memphoto mata Saksi I dan VIA mengirimkan photo tersebut ke suaminya, lalu pada pukul 19.15 Wib, RONI datang ke rumah saksi dan menanyakan masalah photo tersebut, setelah itu RONI, DONI bersama AT bermusyawarah di kedai kopi KUM kemudian pergi ke rumah Saksi I akan tetapi saksi tidak ikut, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi mendengar Saksi I menangis, lalu datang lagi DONI ke rumah Saksi I menangis dan dijawab oleh terdakwa “ndak do” ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang menjemur pakaian, lalu saksi memanggil terdakwa dan berkata “bapangaandi KORBAN ANAK tu lah babakeh lo di dadonyo” lalu terdakwa menjawab “ci garumeh, kesal ci” kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ndak amuah mode ko do ci” lalu terdakwa menjawab “kesal ci disampaikan-sampainyo kalau ci kejam” lalu saksi berkata kepada terdakwa “ko DHIO menelephone uni ci dilaporkan ka polisi dimintaknyo uni menjadi saksi tapi uni ndak amuah do” lalu terdakwa menjawab “terserah uni lah, kecek an se lah apo adonyo” lalu terdakwa pergi pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

7. Saksi VII, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi ditelephone oleh WEL dan disuruh datang ke rumah saksi VI, sesampainya di rumah saksi VI, WEL berkata kepada saksi lihatlah mata Saksi I, kemudian WEL meminta saksi untuk memphoto mata kiri Saksi I untuk sebagai bukti dan saksi memphoto mata dan leher Saksi I sambil bertanya kepada Saksi I “kanai apo mato anak korban?” pada saat itu Saksi I hanya diam saja ;
- Bahwa ketika saksi menjemput anak saksi pulang sekolah lalu saksi melihat Saksi I berjalan kaki lalu saksi bertanya kepada Saksi I “pemarah mama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak” lalu Saksi I menjawab “ya gitu lah nte” lalu saksi bertanya lagi “sering Korban Anak kena marah?” lalu Saksi I menjawab “iya” ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Bahwa menurut saksi kalau Saksi I bukanlah anak yang nakal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menitiptkan Saksi I ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tidak memberi makan Saksi I ;

8. Saksi VIII, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu saksi dipanggil oleh salah seorang anak tetangga saksi yang meminta saksi untuk datang ke rumahnya karena mamanya memanggil saksi, saat di sana saksi melihat Saksi I sedang bermain dengan anak tetangga tersebut dan keadaannya pada saat itu saksi melihat luka memar pada bagian mata kiri dan luka merah pada dalam mata kiri serta luka lebam pada bagian leher Saksi I, lalu saksi memanggil saksi VII untuk datang ke rumah saksi VI, sesampainya saksi VII ke rumah saksi VI lalu saksi VII masuk ke dalam rumah dan saksi menyuruh saksi VII untuk memphoto luka merah pada bagian mata Saksi I, lalu saksi menanyakan kepada Saksi I kenapa matanya memerah seperti itu namun Saksi I tidak menjawab dan langsung pergi ke luar rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
- Bahwa menurut saksi kalau Saksi I bukanlah anak yang nakal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa selalu mengurus Saksi I dan saksi II;

9. Saksi IX, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.52 Wib, saksi mendapat kiriman photo Saksi I yang mata sebelah kirinya mengalami luka merah, setelah mendapatkan kiriman photo tersebut sekira pukul 19.00

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi pergi ke rumah DONI pergi menjemput YENI SAFITRI Panggilan YEN dan bermusyawarah tentang masalah tersebut, setelah bermusyawarah saksi pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan suami terdakwa yaitu saksi V, saksi bertanya kenapa Saksi I mengalami luka merah pada matanya akan tetapi saksi V tidak berkata apa-apa, tidak berapa lama keluar terdakwa dari kamar dan duduk, kemudian terdakwa mengatakan kalau anak-anaknya telah salah didik, terdakwa mengatakan kalau ini bukan tanggung jawab terdakwa karena bukan anak-anaknya terdakwa ;

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa selalu mengurus Saksi I dan saksi II;

10. Saksi X, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi pulang kerja saksi IX menemui saksi di warung saksi, lalu saksi IX memperlihatkan sebuah photo kepada saksi, pada saat itu saksi melihat photo Saksi I dengan mata bagian dalam merah, lalu saksi IX mengajak saksi untuk melaporkan hal tersebut ke ketua komplek, lalu saksi bersama dengan saksi IX dan AT pergi menemui ketua komplek dan memberitahukan tentang permasalahan yang terjadi di komplek, kemudian saksi bersama dengan saksi IX dan ketua komplek pergi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah terdakwa adalah ketua komplek dan AT, sementara saksi menunggu di luar, tidak berapa lama ketua komplek dan AT bersama dengan yang lainnya keluar dari rumah terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 22.30 Wib saksi mendengar suara anak menangis, kemudian saksi memberitahukan kepada warga komplek, kemudian beberapa orang warga komplek pergi ke rumah terdakwa dan ternyata yang menangis adalah Saksi I, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kembali ke ketua komplek, ketua komplek kembali datang ke rumah terdakwa ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka merah pada mata bagian dalam serta penglihatan tidak jelas serta luka lebam pada leher ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membantah dan berkeberatan dengan menyatakan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar mata Saksi I ;
- Bahwa terdakwa selalu mengurus Saksi I dan saksi II;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Saksi I bersama dengan saksi II sedang berada di dalam kamarnya, terdakwa mendengar suara tangisan saksi II lalu terdakwa mendatangi kamar Saksi I dan bertanya kepada Saksi I ada masalah apa, akan tetapi Saksi I hanya diam saja, lalu terdakwa bertanya kepada saksi II “diapain kamu sama ANAK KORBAN?” saksi II menjawab “ditutupnya mulut abang ma” lalu terdakwa bilang sama Saksi I “kamu lihat keadaan abang kamu cacat begitu, pantaskah kamu memperlakukan abang kamu seperti itu?”, setelah itu terdakwa kembali ke kamar dan tidak lama Saksi I membanting pintu dan mengucapkan kata-kata kotor kepada terdakwa sehingga terdakwa reflek memukul kaki Saksi I dengan menggunakan sisir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ada 3 (tiga) orang tetangga datang ke rumah terdakwa dan salah seorangnya adalah teman sekantor suami terdakwa dan terdakwa tidak tahu apa tujuannya, pada saat itu mereka bertanya ada apa antara terdakwa dengan Saksi I, terdakwa menjawab “saya ada memarahi Saksi I tetapi itu wajar sebagai orang tua dan saya tidak ada membedakan anak”, lalu diantara mereka juga ada menanyakan tentang mata Saksi I yang memerah dan terdakwa menjawabnya tidak tahu karena memang terdakwa tidak tahu, kemudian mereka menasehati terdakwa bagaimana harusnya dengan anak tiri dan mengatakan kalau terdakwa harus sayang dengan Saksi I dan mengatakan kalau terdakwa sering main tangan dengan Saksi I, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kalau terdakwa tidak pernah membedakan anak dan terdakwa tidak pernah main tangan dengan Saksi I, setelah itu mereka pulang dari rumah terdakwa ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang menjemur pakaian, saksi VI bertanya kepada terdakwa "apa masalahnya ci, ngapain bapak-bapak komplek itu datang ke rumah ci kemaren malam?" lalu terdakwa menceritakan kalau Saksi I ada menutup mulut saksi II hingga menangis dan terdakwa juga mengatakan tidak tahu kenapa mata Saksi I memerah karena terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi I ;
- Bahwa pada saat Saksi I menangis terdakwa sudah melihat mata Saksi I merah namun terdakwa tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke kepolisian adalah saksi IV, dimana saksi IV ada mengajukan syarat supaya dia menarik laporan dan melakukan perdamaian yang agar rumah tempat tinggal sekarang dijual dan hasil penjualannya dibagi dua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sisir warna biru ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor BM. 01.19/12/01/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Genta Ma Putra, dokter pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan "telah diperiksa seorang laki-laki KORBAN ANAK (10 tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan luka gores kemerahan disklera mata bagian kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan luka gores kemerahan di daerah dada kiri bagian atas ukuran 7 cm, 05, cm, 7 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu SAKSI II HADI NUGRAHA Panggilan SAKSI II mengajak Saksi I untuk bermain tablet akan tetapi Saksi I tidak mau lalu saksi II memaksa, kemudian Saksi I menutup mulut saksi II dengan bantal agar diam, kemudian datang saksi V dan bertanya ngapain kamu Vin? Lalu saksi II mengatakan kalau Saksi I mau membunuh saksi II, tidak berapa lama datang terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian Saksi I menjelaskan kalau Saksi I menutup mulut saksi II agar diam dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa langsung menjewer telinga Saksi I lalu menampar pipi Saksi I, oleh karena kesal Saksi I mengeluarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa kembali dan membawa sisir dan memukulkan sisir tersebut ke kaki Saksi I ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ada 3 (tiga) orang tetangga datang ke rumah terdakwa dan salah seorangnya adalah teman se kantor suami terdakwa dan terdakwa tidak tahu apa tujuannya, pada saat itu mereka bertanya ada apa antara terdakwa dengan Saksi I, terdakwa menjawab "saya ada memarahi Saksi I tetapi itu wajar sebagai orang tua dan saya tidak ada membedakan anak", lalu diantara mereka juga ada menanyakan tentang mata Saksi I yang memerah dan terdakwa menjawabnya tidak tahu karena memang terdakwa tidak tahu, kemudian mereka menasehati terdakwa bagaimana harusnya dengan anak tiri dan mengatakan kalau terdakwa harus sayang dengan Saksi I dan mengatakan kalau terdakwa sering main tangan dengan Saksi I, mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kalau terdakwa tidak pernah membedakan anak dan terdakwa tidak pernah main tangan dengan Saksi I, setelah itu mereka pulang dari rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang menjemur pakaian, saksi VI bertanya kepada terdakwa "apa masalahnya ci, ngapain bapak-bapak komplek itu datang ke rumah ci kemaren malam?" lalu terdakwa menceritakan kalau Saksi I ada menutup mulut saksi II hingga menangis dan terdakwa juga mengatakan tidak tahu kenapa mata Saksi I memerah karena terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 80 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tuanya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI** dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” secara yuridis adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu barang yang masih bernilai ekonomis bagi pemiliknya yang mana barang tersebut secara sengaja telah berpindah penguasaannya dari pemilik barang ke pihak pengambil tanpa sepengetahuan/seijin dari pemilik barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" disini adalah benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud semisalnya listrik, dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah perumahan Gita Villa Permai Gadut Blok Melati Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, pada saat itu SAKSI II Panggilan SAKSI II mengajak Saksi I untuk bermain tablet akan tetapi Saksi I tidak mau lalu saksi II memaksa, kemudian Saksi I menutup mulut saksi II dengan bantal agar diam, kemudian datang saksi V dan bertanya ngapain kamu Vin? Lalu saksi II mengatakan kalau Saksi I mau membunuh saksi II, tidak berapa lama datang terdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian Saksi I menjelaskan kalau Saksi I menutup mulut saksi II agar diam dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa langsung menjewer telinga Saksi I lalu menampar pipi Saksi I, oleh karena kesal Saksi I mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa kembali dan membawa sisir dan memukulkan sisir tersebut ke kaki Saksi I ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pembelaan menguraikan di dalam fakta persidangan dan menurut keterangan saksi korban dan saksi II bahwa yang menyebabkan merah pada mata dan bahu adalah saksi II bukanlah terdakwa, dan mata merah tersebut telah ada sebelum terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi korban dan saksi II sedang berkelahi hal ini dikuatkan kesaksian SAKSI V Panggilan AN, sehingga dengan demikian unsur ini telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang secara lisan menyatakan bahwa saksi II tidak ada melakukan perbuatan meremas mata Saksi I dan yang melakukannya adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan Saksi I dan saksi II walaupun tidak bersumpah di persidangan, serta keterangan terdakwa dimana oleh karena perkataan kotor dari Saksi I kepada terdakwa membuat terdakwa emosi, dalam emosi tersebut terdakwa memukul Saksi I dengan menggunakan sisir pada kaki Saksi I, dalam emosi yang tinggi bisa saja terjadi tanpa disadari oleh terdakwa, terdakwa telah meremas atau setidaknya-tidaknya mengenai mata sebelah kiri Saksi I sehingga membuat mata Saksi I luka merah, hal mana sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor BM. 01.19/12/01/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Genta Ma Putra, dokter pada Rumah Sakit Stroke

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang laki-laki KORBAN ANAK (10 tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan luka gores kemerahan disklera mata bagian kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan luka gores kemerahan di daerah dada kiri bagian atas ukuran 7 cm, 05, cm, 7 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul”, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum dan berkeyakinan kalau terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** telah terpenuhi ;

Ad 3. Yang dilakukan oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ibu tiri dari saksi Saksi I yang telah menikah sah dengan ayah kandung Saksi I yaitu saksi V sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Solok Kecamatan Tanjung Harapan Sumatera Barat Nomor `09/07/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh orang tuanya”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selebihnya tentang Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah menurut hukum atau Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tentang kesaksian yang bersifat Testimonium De Auditu terhadap saksi-saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana dengan sekurang-kurangnya dua

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah hal mana sesuai dengan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dengan demikian telah tercapai batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim juga telah memiliki keyakinan akan terbuktinya perbuatan terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sisir warna biru ;

Terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kekerasan terhadap anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah orang tua dari anak-anaknya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 80 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANICHA SUCI MAHARI** Panggilan **SUCI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SELAKU ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sisir warna biru ;dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **SENIN** tanggal **18 JULI 2016** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **ROZZA EL AFRINA, SH, KN.** dan **DEWI YANTI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 JULI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRATNI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh **ZULHELDA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ROZZA EL AFRINA, SH,KN.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

DEWI YANTI, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Bkt



PANITERA PENGGANTI

IRATNI